

(၅. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๘๕/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๒๐/๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

กิจการร่วมค้า FIVE TIGERS J/V STAR MECH

ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง

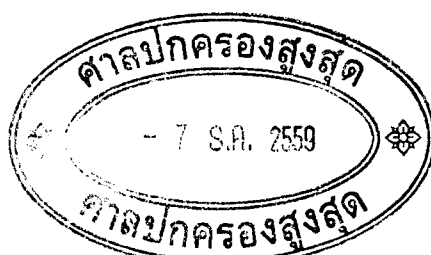
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๗๖/๒๕๕๒
หมายเลขแดงที่ ๕๖๑/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower (อาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะ Box Culvert, Inlet Canal อาคารต่อกับ Inlet Box Culvert) บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามสัญญาที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นงวดตามผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ (ภายใน ๑๘๐ วัน) นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้เข้าดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญา แต่ปรากฏว่าสภาพดินเดิม



⁂ไม่สามารถ...

ไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังที่นำมาถมบดอัดได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดิน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาปัญหาดังกล่าว พร้อมกับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดข้อมูล การสำรวจดินส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อจะได้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. ๒๑๖๖๐๐/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งขอให้ผู้ฟ้องคดี เปลี่ยนขั้นตอนการก่อสร้างงาน Inlet Canal ดังนี้ (๑) ให้ปรับ Side Slope ของคลองบางส่วน (๒) ระบายน้ำออกเป็นช่วงๆ แล้วขุดดินกันคลองถึงระดับที่ต้องการ (๓) ปูแผ่น Geotextile ชนิดที่ ๒ (ความหนา ๒.๒๐ มิลลิเมตร) (๔) ทำการบดอัดดินลูกรังเท่าที่ทำได้จากด้านล่าง ขึ้นมาด้านบนเพื่อช่วยลดการพังของ Slope (๕) ปูแผ่น Geotextile ชนิดที่ ๑ (ความหนา ๑.๒๐ มิลลิเมตร) (๖) ปูแผ่น HDPE (ความหนา ๑.๕๐ มิลลิเมตร) หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนดังกล่าวได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทันที เพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนดังกล่าวได้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดรูปแบบ การก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้จ่ายเงินค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มค่าจ้างและขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๘๐๐/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเสนอปริมาณงาน ราคางาน และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา และเนื่องจากตามสัญญาระบุไว้ที่เงื่อนไขเฉพาะงานหน้า ๑ - ๖ ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงาน โดยสังเขป ข้อ ๑๓.๑.๔ ในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการ ติดตั้งระบบระบายน้ำชั่วคราวเองเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ ผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการที่ต้องทำงานตามที่แจ้งมานั้น อยู่นอกเหนือสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เสนอรายละเอียด ของงานที่เพิ่มขึ้นไปจากสัญญาที่กำหนดไว้เดิมต่อผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมกับแจ้งว่าปัญหา งานก่อสร้างดังกล่าวมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท และมีผลทำให้ระยะเวลา เพิ่มขึ้น ๒๔๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขสัญญาเลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ บางส่วน (ครั้งที่ ๖) โดยขยายกำหนดแล้วเสร็จของสัญญาออกไปอีก ๒๔๗ วัน จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้อง



/คำเสียหาย...

ค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเสนอราคางานเนื่องจาก ผลกระทบของความยากในการทำงานพร้อมกับส่งตารางแสดงปริมาณและราคางาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาค่าทำงานยากและเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดี ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการขาดเงินทุนหมุนเวียน ที่จะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ทั้งยังเป็นการกระทำผิดมาตรา ๘ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับความ เป็นธรรมตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้าง ระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower ประกอบด้วยอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะ Box Culvert, Inlet Canal และอาคารต่อกับ Inlet Box Culvert บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลาจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยสัญญาดังกล่าวเป็นแบบเหมารวม (Lump Sum) ซึ่งรวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และมีกำหนดเวลา การก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการ ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวจำนวน ๖ ครั้ง ทำให้ราคางานตามสัญญาเปลี่ยนแปลง



/เพิ่มขึ้น...

เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๑๘,๑๒๔ บาท เมื่อรวมราคาในสัญญาเดิมทำให้ราคางานตามสัญญานี้รวมเป็นเงิน ๑๘,๒๘๘,๑๒๔ บาท และมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจากเดิมอีก ๔๒๘ วัน รวมกับระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาเดิมเป็น ๖๐๘ วัน จึงมีผลทำให้สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่ละครั้งเป็นดังนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๑ มีการแก้ไขในส่วนของอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะ ผู้ถูกฟ้องคดีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะใหม่ มีการเพิ่มงานเสาเข็มขนาด $\square 0.30 \times 0.30 \times 16.00$ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามตารางราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงินของสัญญาคิดราคารวมเป็นจำนวนเงิน ๒๖๒,๒๒๐ บาท และมีการขยายเวลาการก่อสร้างในครั้งนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน ทั้งนี้ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กฟผ. ๒๑๖๖๐๐/๓๗/๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๒ มีการแก้ไขงานในส่วนของอาคารเชื่อมต่อกับ Inlet Box Culvert เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างงานดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ รวมเป็นเวลา ๙๐ วัน แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาให้ผู้ฟ้องคดีบางส่วนในงานตอกเสาเข็มไปเป็นเวลา ๓๐ วัน และผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานในส่วนอื่นต่อไปได้ โดยไม่มีผลกระทบต่องานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้เป็นเวลา ๖๐ วัน โดยไม่มีการเพิ่มราคางานจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กฟผ. ๙๔ A ๓๐๐/๔๓๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๓ มีการแก้ไขงานในส่วนของอาคาร Inlet Canal จากปัญหาสภาพชั้นดินที่ไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังถมและบดอัดแน่นได้ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิมพังทลายลงมาในพื้นที่ก่อสร้างงาน Inlet Canal ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้าง Inlet Canal ตามสัญญาเดิมมาใช้แบบก่อสร้างรูปแบบใหม่โดยการขุดดินของคันคลองที่พังทลายให้ความกว้างของตัวคลองชักน้ำเป็นไปตามสภาพของดินเพื่อแก้ไขดินพังทลายเคลื่อนตัวลงไป ใน Inlet Canal จึงมีการเพิ่มปริมาณงานขุดดินและลงงานดินลูกรังถมบดอัดแน่นหนา ๖๐ เซนติเมตร ของลำคลองออกจากสัญญาและลงงานระบบระบายน้ำชนิดที่ ๑ ออกจากสัญญาจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาของดินพังทลายให้กับผู้ฟ้องคดีและยังทำงานการก่อสร้าง



/Inlet Canal...

Inlet Canal ได้ง่ายขึ้นกว่าแบบเดิมของสัญญาโดยไม่ต้องสูบน้ำใต้ดินในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีการหักลบปริมาณและราคางานส่วนที่เพิ่ม - ลดกันคิดเป็นราคางานส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๕๕,๙๐๔ บาท และขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้เป็นเวลา ๖๑ วัน และใช้ราคาต่อหน่วยตามตารางราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงินของสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียินยอมและมีได้อัดเอื่อนว่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างนั้นเป็นงานที่ทำงานยากกว่างานในสัญญาเดิมแต่อย่างใด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๔ มีการแก้ไขในรายละเอียดของสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างโดยมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาของการหักประกันผลงานร้อยละสิบของการจ่ายค่างวดงานในแต่ละครั้งตามข้อ ๑๐.๑ หน้า ๕ ให้ใช้หนังสือการค้าประกันธนาคารแทนการหักเงินประกันผลงานดังกล่าว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๕ มีการแก้ไขงานในส่วนของการอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะจากปัญหาเหตุการณ์ชาวบ้านมาประท้วงปักป้ายในพื้นที่การก่อสร้างอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ผู้ฟ้องคดีถมดินกั้นน้ำเพื่อทำการก่อสร้างอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะดังกล่าวส่งล้าลงไปในพื้นที่น้ำท่วม จึงเป็นเหตุในการขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กพพ. ๙๔ A ๘๐๐/๖๐๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ FSE๕ - ๐๙๗/๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี อ้างสาเหตุว่ามีการแก้ไขงานในส่วนของการอาคาร Inlet Canal จากปัญหาของสภาพดินในพื้นที่ก่อสร้างงาน Inlet Canal ทำให้เกิดความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณงานราคางาน รวมถึงระยะเวลาการก่อสร้างงาน จึงขอราคาการทำงานยากเพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท และขอขยายเวลาจากเหตุดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๒๔๗ วัน (ที่ถูกคือ ๒๔๘ วัน) ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและพื้นที่ก่อสร้างมีสภาพน้ำขังตลอดเวลาจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการทำงานและเป็นเพียงสาเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานได้ช้ากว่าเดิมเท่านั้น จึงขยายเวลาการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้เป็นเวลา ๒๔๗ วัน ส่วนการขอราคางานจากการทำงานยากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งทาง



/ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงานได้เรียกตัวแทนของผู้ฟ้องคดีมาเจรจาแล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียินยอมสละสิทธิการขอราคางานยากเพิ่มจำนวน ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท และตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงนามแก้ไขเอกสารดังกล่าวไว้ในหนังสือของผู้ฟ้องคดี ที่ FSE๕ - ๐๙๗/๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ แล้ว

ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือที่ FSE๕ - ๑๐๐/๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเสนอราคาค่าแรงอันเนื่องมาจากค่าความยากในการทำงานรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔.๐๐ บาท โดยอ้างเหตุจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติขยายเวลาของสัญญาให้เป็นจำนวน ๒๔๗ วัน จากเหตุผลกระทบการทำงานยากที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในครั้งที่ ๖ ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ กพพ. ๙๔ A๘๐๐/๑๒๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๔๗ วัน นั้น มาจากสภาพพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ฟ้องคดีต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขขั้นตอนและวิธีการทำงานในสภาพที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาจนทำให้การทำงานของผู้ฟ้องคดีต้องล่าช้าออกไปกว่าเดิมเท่า่นั้น ส่วนการหาแนวทางป้องกันน้ำใต้ดินซึ่งรวมถึงวิธีการทำงานก่อสร้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จบรรลุลตามวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดียังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างงานของผู้ฟ้องคดีเองทั้งสิ้นตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่พิจารณาราคางานยากให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ FSE๕ - ๑๐๕/๕๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายซึ่งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีผลงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ FS - ๐๖ - ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลในการทำงานยากขึ้นจากการที่ต้องมีเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานก่อสร้าง โดยอ้างว่าต้องนำเรือขุดเข้ามาขุดดินแทนรถขุดและการทำงานปูแผ่น GEOTEXTILE กับแผ่น HDPE ในคลองที่มีน้ำและยังต้องจ้างยามเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในระหว่างการทำงานและต้องประสานกับมวลชนอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงร้องขอค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๘๓๔.๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กพพ. ๙๔A๘๐๐/๒๐๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี



/ไม่พิจารณา...

ไม่พิจารณาคิดค่าทำงานยากเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างเหตุผลเช่นเดียวกับหนังสือที่ กพผ. ๙๔A๘๐๐/๑๒๕ ลงวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๑ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายมีผลงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าวของสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ จึงถือว่าสัญญาจ้างงานดังกล่าวสิ้นสุดตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง จึงไม่อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสัญญาจ้างงานที่พึงจะกระทำได้ แต่ถ้าหากผู้ฟ้องคดียังมีข้อโต้แย้งในสัญญาดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิโต้แย้งในกรณีพิพาทดังกล่าวต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาชี้ขาดได้ตามเงื่อนไขสัญญาข้อความทั่วไป หน้า ข - ๖ ข้อ ๑๖ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ FS - ๑๖ - ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขอใช้สิทธิโต้แย้งตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทำงานยากกว่างานในสัญญาเดิมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๘๗๔.๐๐ บาท โดยอ้างว่าประเด็นที่หนึ่ง การก่อสร้างอาคาร Inlet Canal ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ปรากฏว่าชั้นดินเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังที่นำไปถมบดอัดได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิมซึ่งทำให้สภาพดินในคลอง Inlet Canal ไม่สามารถทำการปรับแต่ง Slope และบดอัดแน่นดินลูกรังได้ตามแบบแปลนเดิมของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง Inlet Canal รวมทั้งเสนอขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างของงานก่อสร้าง Inlet Canal ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแตกต่างไปจากงานของสัญญาเดิม จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานยากขึ้นกว่างานในสัญญาเดิม ประเด็นที่สอง จากปัญหาสภาพพื้นที่ของงานก่อสร้าง Inlet Canal มีตาน้ำใต้ดินจนทำให้ระดับน้ำใต้ดินมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างในลำคลองอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุที่ไม่สามารถขุดดินได้ตามปกติที่ควรจะเป็น และต้องนำรถขุดลงแพเพื่อทำการขุดดินในคลอง Inlet Canal ให้ได้ขนาดและความลึกตามแบบแปลนการก่อสร้างของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้การทำงานยากขึ้นกว่าปกติและผู้ถูกฟ้องคดียังได้ขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในครั้งที่ ๖ จำนวน ๒๔๗ วัน นั้น ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับการขยายเวลาดังกล่าวเกิดมาจากผลกระทบจากการทำงานก่อสร้างที่ยากขึ้นกว่าปกติแล้ว ประเด็นที่สาม การปูแผ่น GEOTEXTILE กับการปูแผ่น HDPE ในสภาพที่มีน้ำเต็มในคลองของ Inlet Canal จึงทำให้การทำงานยากขึ้นกว่าปกติ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็น ดังนี้ ข้อเรียกร้องประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในครั้งที่ ๓ เริ่มจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ FSE๕ - ๐๒๘/๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหางานก่อสร้างอาคารที่ต่อกับ Inlet Box Culvert ที่สภาพชั้นดินเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังที่บดอัดแน่นได้ จนทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิมพังทลายจนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงาน ตามแบบในสัญญาได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างของงาน Inlet Canal จากแบบ ก่อสร้างเดิมของสัญญามาใช้แบบก่อสร้าง Inlet Canal แบบก่อสร้างใหม่เฉพาะจุดที่เป็นปัญหา ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในครั้งที่ ๓ โดยมีการเพิ่ม - ลดปริมาณงาน และขยายเวลาการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี การเพิ่มหรือลดงานดังกล่าวใช้ราคาต่อหน่วย ตามตารางราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา ซึ่งในการคำนวณราคางานขุดดิน ที่เพิ่มงานตามแบบใหม่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๓ นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับ โดยไม่เคยคิดอัดเอื้อนในราคางานขุดดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มงานจากการเปลี่ยนแปลง แบบการก่อสร้าง Inlet Canal แต่อย่างใด หรือมีการหักท้วงว่างงานขุดดินดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นนั้น ต้องทำงานยากขึ้นกว่าแบบเดิมในสัญญา คณะกรรมการฯ กับคณะผู้ออกแบบจึงพิจารณา ตรวจสอบและเปรียบเทียบขั้นตอนการก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างของงานก่อสร้าง Inlet Canal ตามแบบเดิมของสัญญาจ้างกับแบบก่อสร้าง Inlet Canal รูปแบบใหม่ที่ผู้ถูกฟ้องคดี เปลี่ยนแปลงเห็นว่า การดำเนินการก่อสร้าง Inlet Canal ตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างนั้น เป็นการลดขั้นตอนวิธีการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ต้องทำงาน บดอัดดินลูกรังแน่นภายในตัวลำคลองความหนา ๐.๖๐ เมตร ทั้งหมด และไม่ต้องขุดร่อง ทำระบบระบายน้ำกับการวางท่อระบายน้ำชนิดที่ ๑ และยังไม่ต้องลงกรวดผสมกับทรายหยาบ ลงไปในร่องระบายน้ำชนิดที่ ๑ และยังไม่ต้องปูแผ่น GEOTEXTILE TYPE ๑ ในร่องระบายน้ำ อีกด้วย ทั้งผู้ฟ้องคดียังสามารถทำงานขุดดินและทำการปูแผ่นต่างๆ โดยมีต้องสูบน้ำใต้ดิน ในคลอง Inlet Canal ในระหว่างการทำงานก่อสร้างตามแบบใหม่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไข จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานได้ง่ายขึ้นกว่างานตามแบบในสัญญาเดิมมาก เพียงแต่ในขณะที่ ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานจะต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดี เลือกใช้วิธีการทำแพมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อขุดดินและปูแผ่น

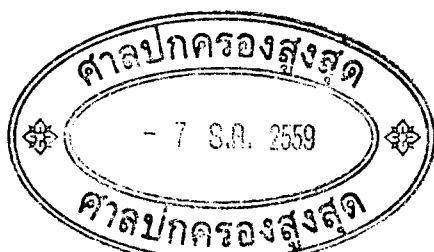


/GEOTEXTILE...

GEOTEXTILE TYPE ๒ และปูแผ่น HDPE ผู้ฟ้องคดียังใช้รูปแบบคลองใหม่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขทำงานในส่วนที่ไม่มีปัญหาเรื่องดินอีกด้วย ทำให้ขั้นตอนการทำงานลดลงมาก แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บริหารเวลาให้ดีและบางช่วงไม่ได้ทำงานเลยทำให้ใช้เวลาไปมาก ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเอง ดังนั้น ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งและร้องขอมาว่าในการทำงานก่อสร้าง Inlet Canal ตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงให้นั้น ต้องทำงานยากขึ้นกว่างานในสัญญาจ้างเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว รับฟังไม่ขึ้นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานยากขึ้นกว่างานเดิมในสัญญาจ้างแต่อย่างใด ส่วนข้อเรียกร้องประเด็นที่สอง เห็นว่า โดยที่งานก่อสร้างตามสัญญานี้เป็นสัญญาจ้างงานแบบเหมารวม (LUMP SUM) ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคางานเพื่อประมูลงานนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้างงานตามเงื่อนไขเฉพาะงานของสัญญา ข้อ ๑๓, ๑๓.๑, ๑๓.๑.๑ เสียก่อนที่จะเสนอราคา อีกทั้งสัญญายังเป็นบริษัทที่มีภูมิสำเนาและที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา จึงย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าในพื้นที่ก่อสร้างของงานในสัญญาดังกล่าว มีสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุ และมีน้ำท่วมขังเกือบตลอดปีอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเสนอราคางานดังกล่าวและเป็นผู้ชนะการประมูลงานก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในการเสนอราคางานค่าก่อสร้างและต้องหาวิธีป้องกันการทำงานในระหว่างการก่อสร้างงานตามสัญญานี้ได้เป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าสภาพพื้นที่ของงานก่อสร้าง Inlet Canal ในสัญญาจะมีน้ำได้ดินจนทำให้ระดับน้ำได้ดินมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถขุดดินได้ตามปกติ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงต้องรับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างนี้ทั้งหมด และจะนำเหตุจากการทำงานยากมากกล่าวอ้างเพื่อโต้แย้งหรือเรียกร้องราคาเพิ่มจากการทำงานยากมิได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแก้ไขปัญหางานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง Inlet Canal เพื่อลดขั้นตอนและวิธีการทำงานของงานก่อสร้าง Inlet Canal ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีน้ำได้ดินท่วมขังทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานก่อสร้างขุดดินตามรูปแบบใหม่โดยมิต้องสูบน้ำจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ ส่วนการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๖ เพราะเหตุจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำได้ดินท่วมขังและมีระดับน้ำสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงทำงานขุดดินที่มีน้ำท่วมขังได้ช้าลงเท่านั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าต้องใช้รถขุดลงแพเพื่อการก่อสร้างงานดังกล่าวเป็นการทำงานที่ยากกว่าในสัญญาเดิมนั้น จึงรับฟังไม่ขึ้นว่าเป็นการทำงานที่ยากกว่างานในสัญญาเดิมแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดี



มีหนังสือที่ FSE๕ - ๐๙๗/๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ร้องขอราคางานเพิ่มจากการทำงานยากเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท และขอขยายเวลาการทำงานมาเป็นเวลา ๒๔๗ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำร้องขอนั้น เนื่องจากในขณะนั้นมีเหตุผลและปัญหาอุปสรรคจากการทำงานก่อสร้างงานดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ล่าช้าจริง จึงพิจารณาขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๔๗ วัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุสภาพพื้นที่ก่อสร้างงาน Inlet Canal มีตาน้ำใต้ดินทำให้น้ำใต้ดินท่วมขังและมีระดับสูงตลอดเวลา จึงเป็นอุปสรรคในการทำงานขุดดินแต่ยังสามารถทำงานได้ เพียงแต่ทำงานได้ล่าช้าลงกว่าปกติเท่านั้น แต่ในส่วนของราคางานยากที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอมาเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท นั้น เนื่องจากสัญญาจ้างงานดังกล่าวเป็นสัญญางานแบบเหมารวม และไม่มีข้อกำหนดในสัญญาระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่างานยากแต่ประการใด ประกอบกับโดยปกติงานในสัญญานี้หากผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าจะต้องถูกปรับค่าความล่าช้าเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างไม่เกินร้อยละสิบของราคางานทั้งหมดตามสัญญาจ้าง และคิดคำนวณแล้วเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๙,๘๑๒.๔๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจำนวน ๒๔๗ วัน จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยการลดค่าปรับจากค่าความล่าช้าของงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๙,๘๑๒.๔๐ บาท จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาค่างานยากให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ควบคุมงานได้เชิญตัวแทนผู้ฟ้องคดีมาเจรจาตกลงกันแล้วและผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมสละสิทธิการขอราคางานยากตามจำนวนดังกล่าว โดยตัวแทนของผู้ฟ้องคดีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือของผู้ฟ้องคดี (เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๐) จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีทำข้อผูกพันให้ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีลงนามตามหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๘๐๐/๖๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ สำหรับข้อเรียกร้องประเด็นที่สาม เห็นว่า การทำงานปู GEOTEXTILE กับปูแผ่น HDPE ของผู้ฟ้องคดี นั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง Inlet Canal ไปจากแบบเดิมในสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ และสภาพพื้นที่ในคลอง Inlet Canal มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะปูแผ่น GEOTEXTILE กับปูแผ่น HDPE ผู้ฟ้องคดีจะต้องสูบน้ำภายในคลองทั้งหมดให้แห้งเสียก่อนจึงจะทำการปูแผ่นดังกล่าวได้ แต่ปรากฏว่าในการทำงานของผู้ฟ้องคดีไม่เลือกใช้วิธีป้องกันน้ำหรือกั้นน้ำไว้



/แล้วจึงสูบน้ำ...

แล้วจึงสูบน้ำในคลองออกก่อนแล้วจึงจะปูแผ่น GEOTEXTILE กับปูแผ่น HDPE โดยผู้ฟ้องคดีเลือกใช้วิธีทำแพมาเป็นอุปกรณ์ในการปูแผ่นดังกล่าวในขณะที่มีน้ำเต็มคลอง จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของผู้ฟ้องคดีตามปกติในงานก่อสร้างทั่วไปเท่านั้น ข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในการปูแผ่น GEOTEXTILE กับปูแผ่น HDPE ในสภาพที่มีน้ำเต็มในคลอง Inlet Canal เป็นงานที่ทำยากนั้นจึงรับฟังไม่ขึ้นว่าเป็นการทำงานที่ยากกว่างานในสัญญาเดิมแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดียังคงต้องรับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเองตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างที่จะต้องหาวิธีใดๆ มาเพื่อหาทางทำงานก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับที่ FS - ๑๖ - ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรียกร้องค่าทำงานยากกว่างานในสัญญาเดิมก็เป็นการเรียกร้องซ้ำในปัญหาเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีเคยพิจารณาให้แก่คู่สัญญาไปแล้วในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๖ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่าไม่สมควรจ่ายค่าจ้างทำงานยากให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำร้องขอ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่พิจารณาจ่ายค่าทำงานยากให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างและปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง และเป็นธรรมตามกฎหมายทุกประการ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับความเป็นธรรมตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริง และผู้ฟ้องคดีได้ขอยกเลิกการเรียกร้องเงินค่าทำงานยากเพิ่มแล้วจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทำงานยากจากผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า มูลคดีนี้เกิดขึ้นจากการจ้างทำของซึ่งตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลักและมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันเมื่อเจ้าหนี้ตกลงเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาจ้างจึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ ทำให้หนี้เดิมระงับไปต้องบังคับตามหนี้ใหม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องผูกพันตามหนี้ใหม่ เทียบได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๔/๒๕๑๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้มีการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างถึง ๖ ครั้ง จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมย่อมระงับไปตามกฎหมายต้องบังคับกันตามหนี้ใหม่เมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือไม่ก็ตกเป็นลูกหนี้ผู้ผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว



/เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี...

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นลูกหนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้อย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามมาตรา ๑๙๔ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน ส่วนที่สัญญาจ้างกำหนดว่า กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาจ้างให้นำเสนอข้อโต้แย้งต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กฟผ. พิจารณาตัดสินชี้ขาดนั้น ขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานนี้โดยมิได้สงวนสิทธิในเวลารับชำระหนี้ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าสงวนสิทธิการปรับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีรับมอบงานเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คำสงวนสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีผลตามกฎหมายไม่อาจปรับผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อฟังยุดิเช่นนั้นแล้ว ประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำให้การจึงไม่เป็นประโยชน์แก่การวินิจฉัยคดีแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้ง ๖ ครั้ง มีบางครั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาด้วย และทั้ง ๖ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาด้วยทุกครั้ง และเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเวลา การเพิ่มงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนการทำงานก่อสร้างและขอราคาการทำงานยาก ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมิได้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้งสัญญาอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้วัตถุประสงค์แห่งสัญญาต้องเปลี่ยนแปลงไปจากความสำเร็จของสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้ง ๖ ครั้ง ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมคือการก่อสร้างงานที่กำหนดไว้ในสัญญายังคงมีอยู่และผู้ฟ้องคดีต้องทำให้สำเร็จตามสัญญา สำหรับการที่สัญญากำหนดให้เสนอ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กฟผ. (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ชี้ขาดข้อโต้แย้งหากเกิดการโต้แย้งในสัญญาจ้างขึ้น เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ที่ต้องการระงับข้อพิพาทตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ข้อความทั่วไป หน้า ข - ๖ ข้อ ๑๖ ซึ่งข้อตกลงของคู่สัญญาดังกล่าวมิได้เป็นข้อตกลงที่เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งทำให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีหากไม่เห็นด้วยกับการชี้ขาดของผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กฟผ. (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้



/ภายใน ๓๐ วัน...

ภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งคำตัดสินชี้ขาดของผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กฟผ. (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) คู่สัญญา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถตกลงกันได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กฟผ. (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท และต่อมาได้มีหนังสือ ที่ FSE๕ - ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีสละสิทธิการขอค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากงานเดิม ทั้งตามสัญญาจ้างก็ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆ ที่ระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินเพิ่มจากการทำงานยากขึ้นกว่าในสัญญาเดิมแต่ประการใด การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ FS - ๑๖ - ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรียกร้องค่าทำงานยากกว่างานในสัญญาเดิม ซึ่งเป็นการเรียกร้องซ้ำในปัญหาเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีเคยพิจารณาให้กับผู้ฟ้องคดีไปแล้วในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยอมสละสิทธิในการขอค่าทำงานยากแล้ว ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๒๐ และอีกทั้งผู้ฟ้องคดียังทำข้อผูกพันกับผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเหตุดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีอีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลจึงถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower (อาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะ Box Culvert, Inlet Canal อาคารต่อกับ Inlet Box Culvert) บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา ตามสัญญา ที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการสัญญาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระหนี้โดยการก่อสร้างระบบส่งน้ำดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระหนี้โดยการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งหนี้หรือสาระสำคัญของหนี้ตามสัญญานี้ก็คือ การก่อสร้างระบบส่งน้ำดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทั้ง ๖ ครั้ง แล้ว เห็นว่า มิได้มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์แห่งหนี้หรือสาระสำคัญของหนี้เพียงแต่เป็นการขยายระยะเวลาในการก่อสร้างและเพิ่มจำนวนเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเนื่องมาจากมีปัญหาในการก่อสร้างเกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การแก้ไขสัญญาจ้างทั้ง ๖ ครั้ง ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา ๓๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง



/และพยานิชย์...

และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดียังคงต้องผูกพันตามสัญญาเดิมและที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าทำงานยากจำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด นั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีแล้ว เห็นว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างในการทำงานยากให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็เนื่องจากประสบปัญหาในการก่อสร้าง Inlet Canal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower ดังนี้

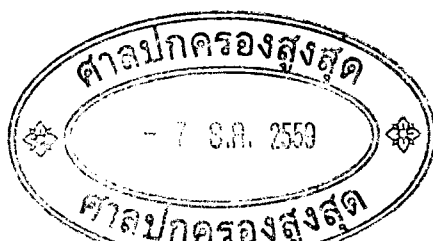
ปัญหาประการแรก คือ ชั้นดินเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังที่นำไปถมบดอัดได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิม ทำให้สภาพดินในคลอง Inlet Canal ไม่สามารถปรับแต่ง Slope และบดอัดแน่นดินลูกรังได้ตามแบบก่อสร้างเดิมของสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างของ Inlet Canal ตามสัญญาเดิม มาใช้แบบก่อสร้างรูปแบบใหม่โดยการขุดดินของคันคลองที่พังทลายให้ความกว้างของตัวคลองชักน้ำเป็นไปตามสภาพของดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินพังทลายเคลื่อนตัวลงไป Inlet Canal จึงมีการเพิ่มปริมาณงานขุดดินและลดงานดินลูกรังถมบดอัดแน่นหนา ๖๐ เซนติเมตร ของลำคลองออกจากสัญญาและลดงานระบบระบายน้ำชนิดที่ ๑ ออกจากสัญญาจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาดินพังทลายให้กับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งรายละเอียดปริมาณงานและราคางานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๕,๙๐๔ บาท และขอขยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก ๖๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ (ครั้งที่ ๓) โดยเพิ่มราคางานก่อสร้างจำนวน ๕๕,๙๐๔ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก ๖๑ วัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาเดิมทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กฟผ.๙๔ A๘๐๐/๓๓๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการก่อสร้างดังกล่าวจนเป็นที่ยุติแล้ว โดยขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงหรือคัดค้านประการใดทั้งสิ้น และได้มีการ



/แก้ไข...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าทำงานยากจากกรณีนี้ได้อีก

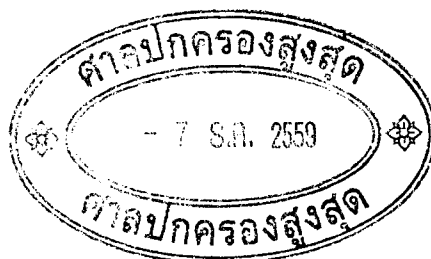
ปัญหาประการที่สอง เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง Inlet Canal มีตาน้ำใต้ดินจนทำให้น้ำใต้ดินมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างในลำคลองอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุที่ไม่สามารถขุดดินได้ตามปกติ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการก่อสร้างและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ กฟผ. ที่ ๙๔A ๘๐๐/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเสนอปริมาณงาน ราคางาน และระยะเวลาการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเสนอรายละเอียดปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับแจ้งว่า จากสภาพปัญหาดังกล่าวมีผลทำให้ราคางานเพิ่มขึ้น ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท และทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๒๔๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้เชิญตัวแทนของผู้ฟ้องคดี คือ นายอรรถการ กระจางสวัสดิ์ มาเจรจาตกลง โดยตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยินยอมสละสิทธิการขอเรียกเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวนดังกล่าวและลดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาการทำงานลงจากเดิม ๒๔๘ วัน เป็น ๒๔๗ วัน ซึ่งตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๖) ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว โดยขยายกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก ๒๔๗ วัน จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กฟผ. ๙๔A ๘๐๐/๖๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าสภาพพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างมีตาน้ำใต้ดินทำให้น้ำใต้ดินมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา ทำให้เป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความยุ่งยากในการก่อสร้างก็ตาม แต่ตามสัญญาจ้างในส่วนของ ง. เงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ ๑๓.๑.๑ ระบุว่า ผู้เข้าร่วมประมูลควรจะไปดูพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างเพื่อวางแผนการทำงาน วางแผนการใช้เครื่องจักร



/เครื่องมือ...

เครื่องมือ และสำรวจเส้นทางในการลำเลียงขนส่งวัสดุ และข้อ ๑๓.๑.๔ ระบุว่า ในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งระบบระบายน้ำชั่วคราวเอง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าประมูลงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีควรต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างให้ละเอียดรอบคอบ เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างขึ้นทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างให้ดีเสียก่อน อีกทั้ง ยังเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องทำการระบายน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบกับนายอรรถจักร กระจ่างสวัสดิ์ ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ทำความตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยสละสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาความยากในการก่อสร้างในกรณีนี้ โดยยังคงขอให้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกเท่านั้น การกระทำดังกล่าวของตัวแทนของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีด้วยตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ครั้งที่ ๖) ให้เป็นไปตามความตกลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ทักท้วงหรือคัดค้านแต่ประการใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานยากในกรณีนี้ได้อีก

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการทำงานยาก เป็นการไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับความเป็นธรรม ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อบังคับกรอบการทำสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนมิให้เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเอกชนทำสัญญาเพื่อประโยชน์ของเอกชนเอง แต่ส่วนราชการทำสัญญาทางปกครองกับเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในฐานะที่มีอำนาจเหนือกว่าเอกชน เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อคดีนี้คดีสัมพันธระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเกิดขึ้นจากสัญญาเลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบส่งน้ำดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำ

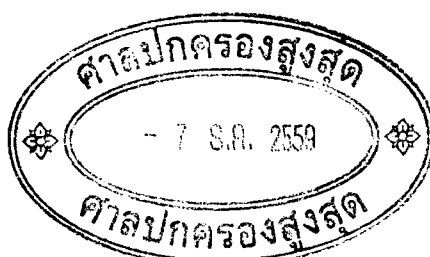


บริการสาธารณะเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สัญญาจ้างฉบับนี้จึงเป็นสัญญาทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในฐานะที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ฟ้องคดีที่เป็นเอกชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ บริการสาธารณะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น จึงไม่อาจนำพระราชบัญญัติว่าด้วย ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาทางปกครอง ในกรณีนี้ได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ที่มีข้อสัญญาว่า หากเกิดการโต้แย้งขึ้นในสัญญาจ้าง ให้นำเสนอข้อโต้แย้ง ต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กฟผ. (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) พิจารณาดัดสินชี้ขาด เป็นข้อสัญญาที่ขัดกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมด หรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญา หรือไม่โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งใน สัญญาหลัก หรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้ เมื่อข้อตกลงในการระงับ ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นความตกลงยินยอมระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยเป็นสัญญา ข้อหนึ่งของสัญญาจ้างอันเป็นสัญญาหลัก กรณีจึงเป็นไปตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ได้บัญญัติห้ามคู่สัญญาทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวไว้ อีกทั้งข้อตกลง ดังกล่าวมิได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น ข้อสัญญา ดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การเกิดมูลหนี้คดีนี้เป็นการจ้างทำของตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๗ ซึ่งมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลักและเป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกัน ฉะนั้น เมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลง



/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาจ้างจึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ ทำให้หนี้เดิมระงับไป ต้องบังคับตามหนี้ใหม่ ตามนัยมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างจำต้องผูกพันตามหนี้ใหม่ เทียบได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๔/๒๕๑๖ ที่ได้วินิจฉัยไว้ว่า “การแปลงหนี้ใหม่ยอมทำให้หนี้เดิมระงับไป ส่วนประกันของหนี้เดิม อันเป็นอุปกรณ์ของหนี้อันจำนอง ถ้าคู่กรณีแปลงหนี้ใหม่มิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ก็ยอมระงับไปด้วยเช่นเดียวกัน” เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างที่พิพาทถึง ๖ ครั้ง การเปลี่ยนแปลงสัญญาจึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมยอมระงับตามกฎหมายและต้องบังคับกันตามหนี้ใหม่ เมื่อมีค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพิ่มขึ้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หากไม่ก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ผู้ผิดนัดการชำระหนี้ ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ ที่บัญญัติว่า “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว” เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นลูกหนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๔

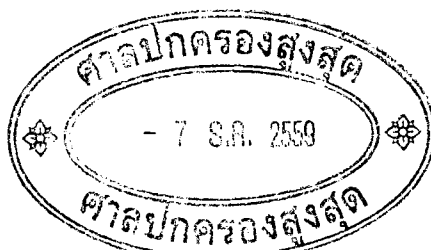
สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า หากเกิดการโต้แย้งเกิดขึ้นในสัญญาจ้าง ให้นำเสนอข้อโต้แย้งต่อกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ บมจ.กฟผ. พิจารณาตัดสินชี้ขาด โดยกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ บมจ.กฟผ. จะส่งคำตัดสินชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คู่สัญญา หากคู่สัญญาไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าว คู่สัญญามีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาล ที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยภายในกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำตัดสินชี้ขาดจากกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ บมจ. กฟผ. นั้น การที่สัญญากำหนดให้เสนอผู้ชำนาญการใหญ่ บมจ. กฟผ. เป็นผู้ชี้ขาด เป็นข้อเสนอที่ขัดกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานจ้างตามสัญญาพิพาทไปโดยไม่ได้สงวนสิทธิในเวลารับชำระหนี้ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคท้าย ที่บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้ เช่นนั้นในเวลารับชำระหนี้” ประกอบกับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๘/๒๕๓๕ ได้วินิจฉัยว่า “ตามข้อสัญญาไม่มีข้อความในตอนใดบ่งบอกว่ายกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๓๘๑ วรรคท้าย ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้วจะเรียกเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้สงวนสิทธิไว้เช่นนั้น



ในเวลา...

ในเวลารับชำระหนี้ ข้อสัญญาในระหว่างโจทก์กับจำเลยมีเพียงว่า จำเลยมีสิทธิหักค่าปรับได้ทันทีเท่านั้น ดังนั้น เรื่องอื่นๆ จำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือ สงวนสิทธิจะเรียกเบี้ยปรับไว้ เมื่อจำเลยไม่ได้ สงวนสิทธิไว้จำเลยก็ปรับไม่ได้” กรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้ สงวนสิทธิการปรับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่รับมอบงานเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คำสงวนสิทธิดังกล่าวจึงไม่มีผลตามกฎหมาย คือ ปรับผู้ฟ้องคดีไม่ได้

สัญญาจ้างที่เกิดมูลคดีนี้เป็นสัญญาที่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ มีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคลตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่า ถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าวเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม สมควรที่รัฐจะกำหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคมดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้อำนาจแก่ศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ให้คำนิยามของคำว่า “ข้อสัญญา” หมายความว่า ข้อตกลง ความตกลงและความยินยอม รวมทั้งประกาศ และคำแจ้งความเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบด้วย “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ค้าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระทำเพื่อการค้าด้วย “ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย

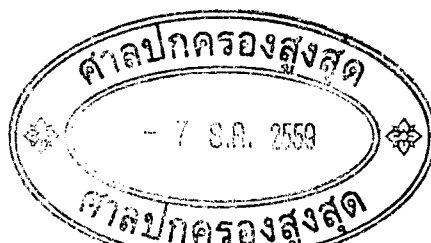


/หรือผู้เข้าทำ...

หรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตน “สัญญาสำเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำมาใช้ในการประกอบกิจการของตน จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขอถือเอาคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ตามสัญญาพิพาทมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower ฯลฯ ตามสัญญาเลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอันมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ สัญญาที่พิพาทจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ในขณะที่พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์ในการตรารขึ้นเพื่อให้การทำสัญญาระหว่างเอกชนไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบจากการใช้อำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจในการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย กล่าวคือเป็นพระราชบัญญัติที่ตรารขึ้นเพื่อใช้กำหนดกรอบในการทำสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันจึงไม่อาจนำพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาปรับใช้กับสัญญาที่พิพาทได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ข้อตกลงในการรับข้อพิพาทตามสัญญาที่พิพาท เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น ในการทำสัญญาพิพาทฉบับนี้ข้อกำหนดต่างๆ ได้ผ่านการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เมื่อสัญญากำหนดให้การรับข้อพิพาทเป็นไปเช่นไรย่อมสมบูรณ์และบังคับได้ตามความประสงค์และการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา อีกทั้งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็มีได้กำหนดห้ามทำข้อตกลงรับข้อพิพาทในลักษณะตามสัญญาเอาไว้ เมื่อข้อตกลงรับข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการตกลงกันของคู่สัญญา โดยเป็นข้อกำหนดที่มีได้มีกฎหมายฉบับใดห้ามเอาไว้เป็นการเฉพาะและมีได้เป็นข้อกำหนดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับข้อพิพาทตามสัญญาที่พิพาทจึงสมบูรณ์และใช้บังคับได้ ส่วนกรณีภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี



/และผู้ถูกฟ้องคดี...

และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาที่พิพาทแล้ว ต่อมา ได้ตกลงกันทำการแก้ไขสัญญา
อีก ๖ ครั้ง นั้น เป็นการแก้ไขรายละเอียดสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยยังคงวัตถุประสงค์แห่งสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญา
ฉบับดังกล่าวไว้โดยมิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือข้อกำหนด
ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับพิพาทก็มิได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
รายละเอียดส่วนที่แก้ไขเป็นเพียงแต่การขยายระยะเวลาในการก่อสร้างและเพิ่มจำนวนเงิน
ค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การแก้ไขสัญญาทั้ง ๖ ครั้ง จึงมิใช่การแปลงหนี้ใหม่ดังที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอค่าทำงานที่ยากขึ้นนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญา
ที่จะต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ดินจะรับจ้างเข้าทำงานก่อสร้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ทำการ
ตรวจสอบสภาพพื้นที่จนกระทั่งประสบปัญหาทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ทำงานมากขึ้นนั้น เป็นความบกพร่องและความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเอง อย่างไรก็ดี
ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาขยายระยะเวลาในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีก็ได้
สละสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยคงเหลือเพียงข้อตกลงขอขยายระยะเวลาในการ
ก่อสร้างออกไปเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อมีการแก้ไขสัญญา (ครั้งที่ ๖) เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้หักทวงคัดค้านแต่อย่างใด ข้อตกลงดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ฟ้องคดี
ให้ได้รับผลเพียงได้รับการขยายระยะเวลาในการทำงานก่อสร้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower (อาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะ Box Culvert, Inlet Canal
อาคารต่อกับ Inlet Box Culvert) บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามสัญญาที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีวงเงิน



ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท และมีกำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ในระหว่างการก่อสร้างได้มีการแก้ไขสัญญาจ้างทั้งหมด ๖ ครั้ง โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๑ สาเหตุเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะใหม่ ทำให้ปริมาณงานเสาเข็มเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จำนวน ๒๐ ต้น จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน จำนวน ๒๖๒,๒๒๐ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๓๐ วัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๒ มีสาเหตุเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขของสัญญาได้ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๖๐ วัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๓ มีสาเหตุเนื่องจากสภาพชั้นดินในส่วนที่จะทำการก่อสร้างอาคาร Inlet Canal ไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังถมและบดอัดแน่นได้ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิมพังทลายลงมาในพื้นที่ก่อสร้างงาน Inlet Canal ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขแบบก่อสร้าง Inlet Canal ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดินพังทลายทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน จำนวน ๕๕,๙๐๔ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๖๑ วัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ



/การแก้ไข...

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๔ เป็นการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเรื่องการหักหลักประกันผลงาน ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๕ มีสาเหตุเนื่องมาจากมีชาวบ้านประท้วงในพื้นที่การก่อสร้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถมดินกั้นน้ำเพื่อทำการก่อสร้างอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะล่องล้าเข้าไปในลำน้ำนาทับ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๓๐ วัน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ

ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๖ มีสาเหตุเนื่องจากสภาพพื้นที่ทำการก่อสร้างมีตมำน้ำได้ดิน ระดับน้ำได้ดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและได้ขอค่าทำงานยากเพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๒๔๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้เชิญตัวแทนของผู้ฟ้องคดี (นายอรรถกร กระจำสวัสดี) มาเจรจาแล้วปรากฏว่า ตัวแทนของผู้ฟ้องคดียินยอมสละสิทธิในการขอค่าทำงานยากเพิ่มขึ้นดังกล่าวและลดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างจาก ๒๔๘ วัน เป็น ๒๔๗ วัน จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๒๔๗ วัน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเสนอราคาค่าจ้างเพิ่ม โดยอ้างว่าประสบปัญหาการทำงานยากในการก่อสร้าง ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔๔๘๐๐/๑๒๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาค่าทำงานยากให้แก่



/ผู้ฟ้องคดีอีก...

ผู้ฟ้องคดีอีก เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างในกรณีประสบปัญหาดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นเวลา ๒๔๗ วัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขอค่างานเพิ่มเนื่องจากการทำงานยาก ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๘๐๐/๒๐๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ยืนยันไม่พิจารณาค่างานเพิ่มตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และแจ้งว่า หากผู้ฟ้องคดียังมีข้อโต้แย้งในกรณีนี้ ก็ให้ผู้ฟ้องคดีนำเสนอต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ หน้า ข - ๖ ข้อความทั่วไป ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ว่าการการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณาตัดสินชี้ขาดในกรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีว่า การแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๙ - ๙N - ๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ทั้ง ๖ ครั้ง มีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่หรือไม่ อย่างไร และผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าความยาก ในการทำงาน จำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซ้ร ่ทำว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าทำหนี้มีเงื่อนไข ให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไขก็ดี เพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าในหนี้อันปราศจากเงื่อนไขก็ดี เปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ นั้น คดีนี้ข้อเท็จจริง



/รับฟัง...

รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower (อาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะ Box Culvert, Inlet Canal อาคารต่อกับ Inlet Box Culvert) บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามสัญญาที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ วงเงินค่าจ้าง ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ต่อมาระหว่างการก่อสร้างได้มีการแก้ไขสัญญาจ้างทั้งหมด ๖ ครั้ง ดังนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๑ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคารติดตั้งตะแกรงดักขยะใหม่ ทำให้ปริมาณงานเสาเข็มเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิ่มเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน จำนวน ๒๖๒,๒๒๐ บาท และขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๒ เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขของสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๖๐ วัน การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๓ มีสาเหตุเนื่องมาจากสภาพชั้นดินในส่วนที่จะทำการก่อสร้างอาคาร Inlet Canal ไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังถมและบดอัดแน่นได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิมพังทลายลงมาในพื้นที่ก่อสร้างงาน Inlet Canal จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบการก่อสร้าง Inlet Canal ใหม่ ซึ่งผลทำให้มีงานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิ่มเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๕,๙๐๔ บาท และขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๖๑ วัน การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๔ เป็นการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเรื่องการหักหลักประกันผลงาน การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๕ เนื่องจากมีกลุ่มชาวบ้านมาประท้วงในพื้นที่การทำงานก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง โดยขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีกเป็นเวลา ๓๐ วัน และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างครั้งที่ ๖ เนื่องจากมีปัญหาสภาพพื้นที่ก่อสร้างมีตาน้ำใต้ดิน ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งปัญหา



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและได้ขอค่าความยากในการทำงานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๒๔๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวมีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการทำงานและต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปจากเดิมอีก ๒๔๗ วัน ส่วนค่าความยากในการทำงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการเจรจาตกลงกับนายอรรถกร กระจ่างสวัสดิ์ ตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิการขอค่าความยากในการทำงาน แต่ยังคงขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างเป็นเวลา ๒๔๗ วัน จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๔๗ วัน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า สัญญาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower ที่พิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้โดยการก่อสร้างระบบส่งน้ำดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้โดยการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา วัตถุประสงค์แห่งหรือสาระสำคัญแห่งนี้ตามสัญญาในคดีนี้คือการก่อสร้างระบบส่งน้ำดังกล่าว ส่วนการแก้ไขสัญญานั้น เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทั้ง ๖ ครั้ง แล้ว เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวเป็นการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาในเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าจ้างเพราะมีเนื้องานเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาการก่อสร้าง คู่กรณีของสัญญายังคงเดิม วัตถุประสงค์แห่งนี้ก็คงเดิม การแก้ไขสัญญาทั้ง ๖ ครั้ง จึงมิได้มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์แห่งหรือสาระสำคัญแห่งนี้อันจะถือได้ว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงต้องผูกพันกันตามสัญญาเดิม และที่แก้ไขเพิ่มเติม อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างทั้ง ๖ ครั้ง ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมย่อมระงับตามกฎหมายและต้องบังคับกันตามหนี้ใหม่ จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าความยากในการทำงาน จำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างอันเนื่องมาจากความยากในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็เนื่องมาจากประสบปัญหาในการก่อสร้าง Inlet Canal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง



/ระบบส่งน้ำ...

ระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower โดยชั้นดินเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังที่นำไปถมบดอัดได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินเดิม และสภาพพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างมีตาน้ำใต้ดิน ทำให้ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความยุ่งยากในการก่อสร้างและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของปัญหาชั้นดินเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักดินลูกรังที่นำไปถมบดอัดได้นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างของ Inlet Canal ตามสัญญาเดิม มาใช้แบบก่อสร้างรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มราคางานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างดังกล่าว จำนวน ๕๕,๙๐๔ บาท และขอขยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก ๖๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ และได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างบางส่วน (ครั้งที่ ๓) โดยเพิ่มราคางานก่อสร้าง จำนวน ๕๕,๙๐๔ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก ๖๑ วัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาเดิมทุกประการ ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กฟผ.๙๔A๘๐๐/๓๓๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาการก่อสร้างดังกล่าวจนเป็นที่ยุติแล้ว และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวแล้วโดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงหรือคัดค้านแต่ประการใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าทำงานยากจากกรณีนี้ได้อีก สำหรับปัญหากรณีสภาพพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างมีตาน้ำใต้ดิน ทำให้ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าจากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงานและมีผลทำให้ราคางานเพิ่มขึ้น ๑,๗๘๙,๔๖๘.๖๐ บาท และต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๒๔๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้เชิญนายอรรถการ กระจ่างสวัสดิ์ ตัวแทนของผู้ฟ้องคดี มาเจรจาตกลง โดยตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยินยอมสละสิทธิการขอเรียกเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวและลดระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาการทำงานลงจากเดิม ๒๔๘ วัน เป็น ๒๔๗ วัน ซึ่งตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ปรากฏตามเอกสาร



/ท้ายคำให้การ...

ท้ายคำให้การหมายเลข ๑๐ หลังจากนั้น ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างบางส่วน (ครั้งที่ ๖) ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว โดยขยายกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาออกไปอีก ๒๔๗ วัน จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมทุกประการ ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กฟผ. ๙๔A๘๐๐/๖๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ด้วยการขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๒๔๗ วัน ส่วนค่าความยากในการทำงานนั้น ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้มีการทำความตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยสละสิทธิในการ เรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวนดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว ซึ่งการกระทำของตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ครั้งที่ ๖) ให้เป็นไปตามความตกลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ก็มิได้หักทวงหรือคัดค้านแต่ประการใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความยากในการทำงานในกรณีนี้ได้อีก ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และหนังสือฉบับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีในภายหลังเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน จำนวน ๑,๖๘๐,๘๓๔ บาท อันเนื่องมาจากผลกระทบจากความยากในการทำงาน ตามสัญญา จึงเป็นการกล่าวอ้างปัญหาความยากในการทำงานเช่นเดียวกับปัญหาเดิม ที่ได้มีข้อยุติไปแล้ว อีกทั้งสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้มีเงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ต้อง ทำงานยากขึ้นกว่าเดิมแต่ประการใด ฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าจ้างจำนวน ดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีได้อีก

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๙ - ๙N - ๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ มีข้อสัญญากำหนดว่า กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง เกิดขึ้นจากสัญญาซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ให้นำเสนอกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กฟผ. (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) พิจารณาตัดสิน



/ชัษดาณัน...

ชี้ขาดนั้น ขัดกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งบังคับใช้ในขณะที่เกิดข้อพิพาท มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาดกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาหรือไม่โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก หรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้ วรรคสอง บัญญัติว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา เว้นแต่ถ้าปรากฏข้อสัญญาในเอกสารที่คู่สัญญาได้ตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรศัพท์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นซึ่งมีการบันทึกข้อสัญญานั้นไว้ หรือมีการกล่าวอ้างข้อสัญญาในข้อเรียกร้องหรือข้อคัดค้านและคู่สัญญาฝ่ายที่มีได้กล่าวอ้างไม่ปฏิเสธให้ถือว่า มีสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้ว จากบทบัญญัติดังกล่าว การที่จะต้องมอบข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดหาข้อยุตินั้น ต้องเป็นกรณีที่สัญญาที่มีข้อพิพาทดังกล่าวได้มีการตกลงในเรื่องอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจจะระบุไว้ในสัญญาหรือมีข้อสัญญาต่างหาก ดังนั้น เมื่อสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีข้อกำหนดในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ แต่กำหนดให้กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ บมจ.กฟผ. เป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งเป็นความตกลงยินยอมระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี สัญญาดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อตกลงดังกล่าวก็มีใช้ข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นกรณีที่มิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งมีข้อกำหนดว่า หากคู่สัญญาไม่ยอมรับคำตัดสินของกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ บมจ.กฟผ. ก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำตัดสินดังกล่าว สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า สัญญาจ้างที่เกิดมูลคดีนี้เป็นสัญญาที่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบ นั้น เห็นว่า หน่วยงานทางปกครองตามนัยบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่างก็มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการทางปกครอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ จัดทำกิจกรรมตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมาย และในการทำสัญญาทางปกครอง ซึ่งได้แก่ สัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐกับบุคคลอื่น นั้น หน่วยงานทางปกครองมิได้ทำสัญญาดังกล่าวกับบุคคลอื่นในฐานะผู้ประกอบการค้า หรือวิชาชีพ และบุคคลอื่นก็ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้บริโภค ตามนัยบทนิยาม “ผู้ประกอบการค้าหรือวิชาชีพ” และ “ผู้บริโภค” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ หากแต่ทำสัญญาดังกล่าวกับบุคคลอื่นเพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนบรรลุผล ดังนั้น สัญญาทางปกครองจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจดีกว่าจากการเอาเปรียบของผู้ประกอบการค้าหรือวิชาชีพ ซึ่งมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า โดยอาศัยหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา และเสรีภาพของบุคคล อันเป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาตามกฎหมายเอกชน พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวคงใช้บังคับได้เฉพาะแต่กับสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะทางด้านอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมทำกับผู้ให้บริการสาธารณะดังกล่าวของตน ซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่งเท่านั้น เมื่อคดีนี้คดีสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเกิดขึ้นจากสัญญาเลขที่ ๔๖/๙-๙N-๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า Cooling Tower เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบส่งน้ำดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี สัญญาจ้างฉบับนี้จึงเป็นสัญญาทางปกครองเพราะเป็นการดำเนินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น จึงไม่อาจนำ



/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับกับสัญญาจ้าง
ที่เป็นสัญญาทางปกครองในกรณีนี้ได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นายสมชาย งามวงศ์ชน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

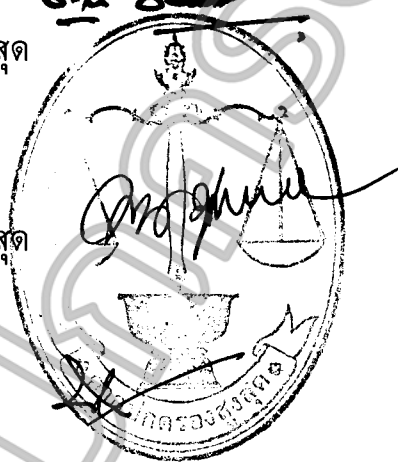
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายมนูญ ปุณฺณกริยากร

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายประวิตร บุญเทียม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวลลิตา ลิ้มปอวาท

